- Việc chứng minh tội phạm là trách nhiệm thuộc cơ qua THTT, còn Bị cáo có quyền khai để bảo vệ cho mình mà không phải chịu TNHS về hành vi khai báo đó.

-Ý kiến :đồng ý , theo điều 10 BLTTHS

Câu 8) Đơn kháng cáo

Câu 9) Có vì vợ Chuyên là người liên quan, người làm chứng quan trọng ảnh hưởng đến có hay không hành vi trộm cắp của Ngọc như Ngọc khai trước đó?

Ý kiến : đồng ý

Câu 10) Luật sư sẽ bào chữa cho Ngọc theo hướng vô tội và yêu cầu Toà tuyên huỷ án sơ thẩm và đình chỉ vụ án Bởi vì căn cứ vào khoản 1 Điều 107 BLTTHS

Giải đề -kỹ năng tranh tụng hình sự:41-50

Đề 41: **MÃ SỐ ĐỀ THI: LSHS/TN-41/240**

Nguyễn Văn (sinh năm 1988) đã bị Toà án nhân dân quận B xử phạt 24 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" (khoản 1 Điều 138 BLHS) nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 40 tháng.

Ngày 2/4/2005, Văn đến sân chơi của khu tập thể Nắng Mai (phường A, quận B, thành phố C) . Đến nơi, Văn vào quán nước trong sân chơi ngồi thì thấy một chiếc quần dài vắt trên ghế nhựa. Văn cởi quần dài của mình ra để cạnh chiếc quần vắt trên ghế và vào sân chơi bóng đá. Đá bóng được khoảng 15 phút, Văn quay ra lấy chiếc quần vắt trên ghế mặc vào rồi đi ra nhà vệ sinh lục túi lấy một chiếc ví (trong ví có 30.000 đồng, vé gửi xe máy, một số giấy tờ) và một chìa khoá xe máy. Văn lấy tiền, vé gửi xe máy và chìa khoá xe máy còn quần, ví, giấy tờ Văn vứt lại.

Sau khi có vé gửi xe và chìa khoá xe máy Văn vào bãi gửi xe của khu tập thể Nắng Mai tìm chiếc xe có ghi số như trên vé, mở khoá điện rồi dắt xe ra cửa soát vé, đưa vé xe cho anh Hoàng Nhật Nam là người trông giữ xe. Anh Nam kiểm tra thấy vé gửi xe và số ghi trên xe trùng nhau nên để Văn dắt xe đi. Sau khi lấy được xe, Văn đi xe máy đến ký túc xá trường Đại học T bán cho Đàm Vương Hưng (sinh viên trường Đại học T) với giá là 3.000.000 đồng. Khi bán xe cho Hưng, Văn nói đây là xe của Văn, mấy ngày nữa Văn sẽ mang đăng ký xe máy đến.

Ngày 3/4/2005, khi Văn đến sân chơi của khu tập thể Nắng Mai thì bị phát hiện bắt giữ. Chiếc xe máy đã thu hồi trả cho chủ sở hữu là anh Nghiêm Hoài Anh. Theo lời khai của anh Hoài Anh, chiếc xe máy trị giá 25.000.000 đồng.

Ngày 5/4/2005, Cơ quan điều tra công an quận B quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Ngày 7/4/2005, ông Nguyễn Văn Toán (bố của Văn) đến Văn phòng luật sư THẮNG nhờ anh (chị) làm người bào chữa cho Văn.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về tội danh và điều khoản Bộ luật hình sự mà cơ quan điều tra công an quận B đã áp dụng để truy tố Văn? Giải thích tại sao?

Tình tiết bổ sung

Văn bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 15/4/2005, cơ quan điều tra công an quận B nhận được tin báo Văn đang lảng vảng gần khu vực bến xe Phượng Hoàng (thuộc phường E, nơi Văn cư trú), tay cầm một túi xách to. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp sau đó ra lệnh tạm giam đối với Văn trong thời hạn 3 tháng.

Khi gặp gỡ anh (chị), Văn nói Văn mang giúp đồ ra bến xe cho một người bạn tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Túi đồ đó gồm toàn bộ giấy tờ, sách vở ghi tên anh Hùng. Cơ quan điều tra đã thu giữ túi đồ này và đến này chưa trả lại.

Câu hỏi 2 (1 điểm): Theo anh (chị) những hoạt động tố tụng mà cơ quan điều tra công an quận B đã tiến hành là đúng hay sai? Tại sao?